



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 באפריל 2024

1746

ז' בניסן התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 40) (סמכויות קצין ביקורת הגבולות ופקח).

950התשפ"ד-2024

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 40) (סמכויות קצין ביקורת הגבולות ופקח), התשפ"ד-2024

תיקון סעיף 10 1. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10 –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) לשם ביצוע הוראות שר הפנים מכוח סמכותו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי קצין ביקורת הגבולות או פקח להרחיק מישראל אדם כאמור בסעיף קטן (א), ואם סירב אותו אדם לביצוע הרחקה, רשאי הוא להשתמש בכוח סביר כדי להרחיקו";

ד ב ר י ה ס ב ר

התיקון המוצע בהצעת החוק, מטרתו לתת בידי הפקחים סמכויות אכיפה נוספות אשר יאפשרו את הגשמת תכליות החוק ומדיניות ממשלת ישראל בכל הנוגע לצמצום מספר הזרים השוהים שלא כדין בישראל והרחקתם מישראל. זאת ועוד, התיקון המוצע בא להסדיר את סמכויות קציני ביקורת הגבולות והפקחים כלפי מי שסורבה כניסתו לישראל, הואיל וסעיפי החוק אינם מפורטים בעניין זה.

סעיף 1 בנתב"ג כיום קיים מיתקן משמורת ובו מוחזקות שתי אוכלוסיות עיקריות: מי שסורבה כניסתו לישראל בהתאם לסעיף 10 לחוק (להלן – מסורב), ומי ששוהה בישראל שלא כדין ועתיד להיות מורחק בקרוב מישראל או משפחות ששוהות בישראל שלא כדין והוחלט על השמתן במשמורת לצורך הרחקתן מישראל בהתאם לסעיף 13 לחוק (להלן – מורחק).

סעיף 13 לחוק עוסק בתנאי המשמורת של מורחקים וקובע כי הוראות סעיפים 9(ב) ו-10 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים), יחולו על ההחזקה במשמורת, בשינויים המחויבים. סעיפים אלה מסדירים את תנאי המשמורת, ואת הסמכויות אשר יש לעובדי הרשות בבואם לטפל במורחקים, ואולם הסעיפים המקבילים העוסקים במסורבים אינם מפורטים דיים.

אי לכך, מוצע לתקן את סעיף 10 לחוק ולהוסיף סעיפי משנה כדי לתת לקציני ביקורת הגבולות ולפקחי הרשות סמכויות החסרות להם כיום, כדי לאפשר את הטיפול במי שסורבה כניסתו לישראל.

לסעיף קטן (א1) המוצע

מוצע להוסיף את סעיף קטן (א1) ולהסמיך את קצין ביקורת הגבולות או הפקח להשתמש בכוח סביר כלפי מסורב, וזאת במטרה להרחיק את אותו אדם מישראל, במקרה של סירוב לשיתוף פעולה עם קצין ביקורת הגבולות או הפקח.

כללי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – החוק), מהווה את התשתית הנורמטיבית העיקרית שמכוחו מוסדרות סמכויות הטיפול בזרים, החל בהסדרת אופן הגעתם ארצה וכלה בקביעת הוראות לגבי אופן הטיפול בהם בעת שהייתם בארץ.

בשנים האחרונות, וכחלק מתמורות הגירה ניכרות ברחבי העולם, גדל מספר המגיעים ארצה, ובהתאם גדל באופן ניכר מספר הזרים הנמצאים בארץ, הן אלה אשר שהייתם בארץ כדין והן אלה אשר שוהים בארץ בלא רישיון ישיבה כמתחייב בהוראות החוק.

שהייה שלא כדין פוגעת בשלטון החוק, ובזכותה של המדינה לקבוע מי ייכנס בשעריה ומי יורשה לשהות בה, וכן היא טומנת בחובה השלכות רבות – חברתיות, כלכליות ואחרות. המציאות שתוארה לעיל מעלה את הצורך למצוא פתרונות אשר יאפשרו לגורמי המקצוע לפעול להרחקתם של השוהים שלא כדין ולצמצום ההשלכות הנובעות משהייתם כאן.

ביום ח' בניסן התשס"ח (13 באפריל 2008) התקבלה החלטת הממשלה מס' 3434 בדבר "הקמת רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי גבול במשרד הפנים" (להלן – הרשות). הרשות נועדה להחליף את מינהל האוכלוסין במשרד הפנים, ולקבל אחריות על יישום מדיניות הממשלה וביצוע סמכויות שר הפנים שהואצלו לה, בתחום הטיפול בנתינים זרים, בתחום האוכלוסין וכן בתחום סדרי הכניסה לישראל בכל מעברי הגבול במדינת ישראל. בהמשך להחלטת הממשלה האמורה, בשנת 2009 הועברו סמכויות האכיפה כנגד שוהים שלא כדין, ממשטרת ישראל לרשות, לרבות האחריות על מיתקן המשמורת המצוי בנמל התעופה בן גוריון (להלן – נתב"ג). עם העברת הסמכויות כאמור נוכחה הרשות כי עובדיה מנועים מלבצע את כוונת המחוקק במלואה בשל העדר סמכויות מתאימות, אשר מוקנות לשוטרי משטרת ישראל מכוח הסמכויות הכלליות המוקנות לשוטרים בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971.

על כן, ישנו צורך בתיקון החוק והסדרת הסמכויות לעובדי הרשות – פקחי האכיפה וקציני ביקורת הגבולות – אשר אמונים על הטיפול באוכלוסיות הזרים השוהים בישראל ובאלה אשר מבקשים להיכנס לישראל.

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשפ"ד, עמ' 794.

- (2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "קצין ביקורת הגבולות או פקח רשאי לדרוש מאותו אדם, לאחר שהודה לפניו כאמור בסעיף קטן (ב1) והסביר לו את סיבת הדרישה, להילוות אליו למקום שבו יוחזק כאמור; סירב אותו אדם לציית לדרישה כאמור, רשאי קצין ביקורת הגבולות או הפקח להשתמש בכוח סביר כדי להביאו לאותו מקום";
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) קצין ביקורת הגבולות יודה כאמור בסעיף קטן (ד), ופקח יודה כאמור בסעיף 13ה(ו).

(ב2) הסמכויות וההוראות הנתונות לשוטר לפי סעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי², לעניין חיפוש על גופו של עצור, יהיו נתונות לשוטר, לקצין ביקורת הגבולות ולפקח לעניין חיפוש על גופו של מי שקצין ביקורת הגבולות הורה על החזקתו במקום כאמור בסעיף קטן (ב), עם קבלת ההוראה על החזקתו או בקבלתו למקום שבו יוחזק, בשינויים המחויבים.

(ב3) על החזקה כאמור בסעיף זה יחולו הוראות סעיף 103;

(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) קצין ביקורת הגבולות לא יעשה שימוש בסמכויות החיפוש וההילוות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

מוצע להעניק בסעיף קטן (ב2) לשוטר, קצין ביקורת הגבולות ולפקח סמכות לערוך חיפוש על גופו של מסורב כדי למנוע מהמסורב לסכן את עצמו או את סביבתו, וכן סמכות לתפוס חפצים שיש בהם כדי לסכן את ביטחונו של אדם או ביטחון הציבור. מוצע לקבוע כי סמכות החיפוש כאמור תקום כבר עם קבלת ההוראה על החזקה במקום או עם קבלתו של המסורב למקום שבו יוחזק עד לביצוע ההרחקה. זאת, בדומה לסמכויות הנתונות לשוטר בנוגע לעצור מכוח סעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

מוצע להוסיף את סעיף קטן (ב3) ולקבוע כי תנאי החזקתו של מסורב שהושם במקום משמורת, יהיו כתנאי החזקתו של מורחק, והם יהיו כפופים לקבוע בסעיף 13 לחוק. בהתאם לכך, תחול חובה להחזיק את המסורב בתנאים הולמים שלא יהיה בהם, בהתחשב בנסיבות העניין לרבות משך החזקתו במשמורת, כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו; המסורב יוחזק בתא נפרד מאסירים ומעצורים פליליים; הוראות סעיף 9(ב) לחוק המעצרים יחולו על החזקת המסורב במשמורת, ומכאן תהיה החובה להעניק לו תנאים מסוימים, לרבות תנאי תברואה, מיטה, חפצים אישיים, טיול יומי, וכיוצא בזה; הוראות סעיף 10 לחוק המעצרים יחולו על החזקת מסורב במשמורת, בנוגע לנקיטת אמצעי ריסון ומשמעת בתנאים מסוימים.

בנוסחו המוצע לפי סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור, בנוסחו כיום, לקצין ביקורת הגבולות סמכות להחזיק מסורב במקום ובאופן שקבע שר הפנים עד ליציאתו מ ישראל או עד להרחקתו ממנה. מוצע לתקן את הסעיף הקטן ולהוסיף על סמכות זו של קצין ביקורת הגבולות, סמכות לדרוש ממסורב להילוות אליו למקום שבו יוחזק המסורב עד להרחקתו מ ישראל, וזאת לאחר שקצין ביקורת הגבולות הודה לפניו והסביר את דרישתו. כן מוצע להסמיכו להשתמש בכוח סביר כלפי מסורב המתנגד להילוות אליו. נוסף על כך מוצע להסמיך גם פקח בסמכויות ההילוות והשימוש בכוח סביר כאמור.

לסעיפים קטנים (ב1) ו-(ד) המוצעים

בהמשך למוצע בסעיף 10(ב), כי קצין ביקורת הגבולות ופקח יודעו לפני מסורב הנדרש להילוות אל אחד מהם, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב1) את אופן ההודעה של קצין ביקורת הגבולות והפקח. פקח יודה כאמור בסעיף 13ה(ו) לחוק – יענוד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו וילבש מדי פקח בצבע ובצורה שהורה לעניין זה שר הפנים. קצין ביקורת הגבולות יודה כאמור בסעיף קטן (ד) המוצע – שם מוצע לקבוע כי קצין ביקורת הגבולות לא יעשה שימוש בסמכויות החיפוש וההילוות הנתונות לו לפי סעיף 10 לחוק, אלא בעת מילוי תפקידו, כאשר הוא עונד תג מזהה ולובש מדים ויש בידו תעודה המעידה על תפקידו וסמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

- (1) הוא עונד באופן גלוי, תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי קצין ביקורת הגבולות בצבע ובצורה שהורה שר הפנים לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;
- (2) יש בידו תעודה החתומה בידי שר הפנים, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

2. תיקון סעיף 13 בסעיף 13 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
- "(ה) סירב שוהה שלא כדין שהוצא נגדו צו הרחקה להיענות לדרישתו של פקח, רשאי הפקח, כשהצו בידו, להשתמש בכוח סביר במידה הדרושה לביצוע הצו."
3. תיקון סעיף 13 בסעיף 13 לחוק העיקרי –
- (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) (1) שוטר או פקח רשאי לדרוש מאדם להילווה אליו אל מקום משמורת או אל ממונה ביקורת הגבולות לשם קיום הליך לפי סעיפים 11(א)11, 11(א)2, 11(א)13 או 13א, לאחר שהודעה לפני אותו אדם בהתאם להוראות פסקה (2) והסביר לו את סיבת הדרישה, בהתקיים אחד מאלה:

(א) היה לשוטר או לפקח יסוד סביר להניח כי אותו אדם שוהה בישראל שלא כדין או שניתן עליו צו משמורת או צו החזרה למשמורת;

(ב) לאותו אדם ניתן רישיון ישיבה בישראל לפי חוק זה, והיה לשוטר או לפקח יסוד סביר להניח כי –

- (1) הוא הפר תנאי מתנאי רישונו;
- (2) הוא ביצע עבירה שיש בה משום פגיעה בביטחון המדינה או בשלום הציבור;

ד ב ר י ה ס ב ר

לדרישה כאמור, רשאי הוא להשתמש בכוח סביר כדי להביאו למקום המשמורת; שוטר יזהה עצמו לפי הוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א–1971, ופקח יודעה כאמור בסעיף 13א(1).

כאשר מדובר באדם שרישיון ישיבתו בתוקף, אך הרשות רואה לנכון לבטלו, מכל סיבה שהיא (כגון שהפר את תנאי רישונו), אין לפקח סמכות להביאו לפני ממונה ביקורת הגבולות. ואולם כאשר מדובר בזר שאין לו כתובה קבועה בישראל, יש יסוד ממשי לחשש להימלטות.

לפיכך מוצע להחליף את סעיף 13ב(א) לחוק ולעגן בו את סמכויות האכיפה לפקחי הרשות החסרות להם כיום לצורך ביצוע תכלית החוק, קרי צמצום אוכלוסיית הזרים השוהים בישראל שלא כדין, בין שוהים בלא רישיון ישיבה בישראל, בין אוכלוסיית הזרים האזרחיים ברישיונות ישיבה בישראל אך הפרו תנאי מתנאי רישיונם ובין שהתקיימה בעניינם נסיבה אחרת המשפיעה על רישיונם. כמו כן, התיקון נועד לאפשר לפקחים להתמודד עם אוכלוסיית המסתננים המגיעים למדינת ישראל גם בימים אלה.

סעיף 2 סעיף 13 לחוק עניינו הרחקה מישראל ובו נקבע כי מי שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, התש"י–1950, ונמצא בישראל בלי רישיון ישיבה יורחק מישראל, והרחקתו תהיה על פי צו הרחקה שניתן עליו בידי שר הפנים. מוצע להוסיף את סעיף קטן (ה) לסעיף האמור, אשר מטרתו להגדיר את סמכויות פקחי הרשות, כדי שיוכלו לטפל במי שהוצא נגדו צו הרחקה כאמור, ולהסמיכם להשתמש בכוח סביר כלפי מי שהוצא נגדו צו הרחקה ומתנגד להרחקתו מישראל.

סעיף 3 סעיף 13 לחוק עניינו משמורת זמנית, וסעיף קטן (א) שבו, בנוסחו כיום, מסמין שוטר או פקח לדרוש מאדם להילווה אליו למקום המשמורת רק אם יש יסוד סביר לחשד כי אותו אדם שוהה בישראל שלא כדין, וזה נוסחו:

"(א) היה לשוטר או לפקח לפי סעיף 13ד יסוד סביר לחשד כי אדם שוהה בישראל שלא כדין או שניתן עליו צו משמורת או צו החזרה למשמורת, רשאי הוא, לאחר שהודעה בפניו והסביר לו את סיבת הדרישה, לדרוש ממנו להילווה אליו למקום משמורת; סירב אותו אדם לצית

(3) חדלה להתקיים העילה שבגינה ניתן רישיון הישיבה;

(ג) היה לשוטר או לפקח יסוד סביר להניח כי מתקיים לגבי אותו אדם האמור בסעיף 11(א);

(ד) אותו אדם משוחרר בערובה ממשמורת לפי סעיף 113 ומחזיק ברישיון זמני לישיבת ביקור לפי סעיף 2(א)(5) לתקופת השחרור בערובה, ומתקיים אחד מאלה:

(1) היה לשוטר או לפקח יסוד סביר להניח כי השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות ממתן ההחלטה על שחרור בערובה;

(2) היה לשוטר או לפקח יסוד סביר להניח שאותו אדם הפר תנאי מתנאי השחרור בערובה;

(2) שוטר יזהה את עצמו לפי הוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971³, ופקח יודהה כאמור בסעיף 13(הו);

(3) סירב אדם לצית לדרישה כאמור בפסקה (1), רשאי השוטר או הפקח להשתמש בכוח סביר כלפיו או כלפי אדם אחר המבצע פעולה שמטרתה לסכל את ביצוע הסמכות, כדי להבטיח את הליווי אל מקום המשמורת או אל ממונה ביקורת הגבולות כאמור בפסקה (1).⁴

(2) בסעיף קטן (ד), במקום "המוחזק במשמורת" יבוא "החל מדרישת ההילוות אל מקום המשמורת או אל ממונה ביקורת הגבולות".

ד ב ר י ה ס ב ר

לבצע את תפקידם, קרי ללוות אדם אל מקום המשמורת או אל ממונה ביקורת הגבולות לשם קיום הליך לפי סעיפים 11(א)(1), 11(א)(2) או 13א לחוק. כיום, נדרש הפקח במקרים רבים לליווי משטרי לצורך מילוי התפקיד שהוטל עליו בחוק, דבר המנוגד במהותו להחלטת הממשלה מס' 3434 להעביר את ביצוע הוראות החוק ממשטרת ישראל לירי פקחי הרשות.

כמו כן, מוצע לתקן את סעיף 13(ד) לחוק ולאפשר לפקחי הרשות לבצע חיפוש על פני גופו של האדם המובא למקום משמורת או אל ממונה ביקורת הגבולות, החל מדרישת ההילוות. המצב הנוהג כיום מאפשר ביצוע חיפוש בגוף רק מרגע הוצאת צו המשמורת, וכך נוצרת מציאות שבה הפקח נאלץ ללוות את האדם ברכבו, אל ממונה ביקורת הגבולות או אל מקום המשמורת, שם הוא ממתיך לשימוע לעיתים אף כמה שעות, וכל אותו זמן הפקח אינו רשאי לחפש על גופו כדי למנוע סיכון לביטחון של האדם או של סביבתו. מטרת התיקון היא להבטיח את ביטחון האיש של הפקח, של האדם אשר הובא אל ממונה ביקורת הגבולות או אל מקום המשמורת לצורך בחינת עניינו, של ממונה ביקורת הגבולות ושל כי מי שנמצא בסביבתם, וזאת תוך פגיעה מינימלית ככל הניתן בגופו ובכבודו של האדם.

נוסף על כך, רק עם סמכות החיפוש קמה סמכות התפיסה על פי סעיף 22(ג) לחוק המעצרים. סמכות זו נדרשת שכן לעיתים מתעורר בשטח צורך לתפוס דברים,

על כן, התיקון המוצע מבקש לקבוע כי במקרים המפורטים בסעיף – הפרת תנאי מתנאי הרישיון, ביצוע עבירה שיש בה משום פגיעה בביטחון המדינה או בשלום הציבור, חדלה להתקיים העילה שבגינה ניתן רישיון הישיבה או שמתקיימות הנסיבות המפורטות בסעיף 11(א) לחוק – וכאשר לשוטר או לפקח יסוד סביר להניח כי מתקיימות הנסיבות המפורטות בסעיף הקטן המוצע, רשאי שוטר או פקח לדרוש מאדם ההילוות אליו אל מקום משמורת או אל ממונה ביקורת הגבולות לשם קיום הליך לפי סעיפים 11(א)(1), 11(א)(2), או 13א לחוק – הליכי שימוע לפני ביטול אשרה או רישיון או הליכי שימוע לפני מתן צו משמורת – לאחר שהזדהה והסביר לו את סיבת הדרישה. מוצע לקבוע כי הרף הראיתי הדרוש להפעלת הסמכות "יסוד סביר להניח" יהיה נמוך מהרף הראיתי "יסוד סביר לחשד" הקיים כיום, שכן מדובר בסמכויות אכיפה מינהליות, ולא פעולות אכיפה צופות הליך פלילי.

תיקון החקיקה מעגן את הפרקטיקה הנוהגת כיום, ולפיה הבירור בעניין חוקיות שהייתו בישראל של הזר נערך לרוב במשרדי ממונה ביקורת הגבולות, ואם הוחלט על השמתו במשמורת, אותו אדם נלקח למיתקן המשמורת.

נוסף על כך, מוצע להסמיך שוטר או פקח להשתמש בכוח סביר כלפי אדם המבצע פעולה שמטרתה לסכל את ביצוע סמכות ההילוות המוקנית לו. סעיף זה נועד לתת פתרון לקושי שמולו מתמודדים הפקחים במציאות היום – יומית, שבה גורמים שונים מנסים למנוע בכוח מהפקחים

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

”(ב) לפקח ימונה רק מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון לאומי;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון לאומי.”

”(ג) לממונה ביקורת הגבולות ימונה רק מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר הפנים.”

6. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

תחילה

7. (א) מי ששימש ערב יום התחילה כפקח לפי סעיף 13(ב) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שישה חודשים מיום התחילה, כמי שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף 13(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה.

הוראות מעבר

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 5 סעיף 15(ב) לחוק קובע כי ממונה ביקורת הגבולות ימונה על ידי שר הפנים, אך החוק אינו קובע תנאים למינוי ממוני ביקורת הגבולות. על כן, מוצע לקבוע כי ממונה ביקורת הגבולות ימונה רק אם יתקיימו התנאים האלה: קבלת הודעת משטרת ישראל כי אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי וקבלת הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שהיו נתונות לו לפי חוק הכניסה, כפי שהורה שר הפנים.

סעיף 6 מוצע לקבוע כי החוק המוצע ייכנס לתוקף שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה) כדי לאפשר היערכות מתאימה ליישום הוראותיו.

סעיף 7 **לסעיפים קטנים (א) ו-(ג)**

בהמשך לתיקון המוצע בסעיף 4 להצעת החוק, המתקן את התנאים שעל פקחי הרשות לעמוד בהם, מוצע לקבוע הוראת מעבר ולפיה מי ששימש ערב יום התחילה כפקח לפי סעיף 13(ב) לחוק כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שישה חודשים מיום התחילה, כמי שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף 13(ב) לחוק, כנוסחו בסעיף 4 לחוק המוצע, שהם עמידה בתנאי כשירות נוספים שהורה שר הפנים בהתייעצות עם השר לביטחון

כגון כלי נשק או חפצים אחרים, המתגלים בעת החיפוש על גופו של האדם המובא אל ממונה ביקורת הגבולות או אל מקום המשמורת, ויש בהם כדי לסכן את ביטחונו של אדם או ביטחון הציבור.

סעיף 4 סעיף 13 לחוק קובע כי פקחים ימונו בידי שר הפנים בהתאם להוראות הסעיף האמור. בסעיף קטן (ב) לאותו סעיף מפורטים התנאים למינוי הפקחים, וזה נוסחו:

”(ב) לא יתמנה פקח כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן התקיימו שניים אלה:

(1) הוא קיבל הכשרה מתאימה, כפי שקבע שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים;

(2) משטרת ישראל לא הודיעה בתוך חודש מפנייתו של שר הפנים כי היא מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור.”

מוצע לתקן את הסעיף האמור ולקבוע כי מינוי הפקחים יהיה כפוף לתנאים שנקבעו בנוסח המוצע בהצעת החוק, הדומה לנוסח ולתנאים הקבועים בחקיקה כיום המסדירה מינויים של פקחים שונים.

(ב) מי ששימש ערב יום התחילה כממונה ביקורת הגבולות לפי סעיף 15(ב) לחוק העיקרי, יראו אותו כמי שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף 15(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה.

(ג) מי שעבר יום התחילה קיבל הכשרה לפי סעיף 13ד(ב)(1) כנוסחו ערב יום התחילה, אך ביום התחילה טרם מונה לפקח לפי סעיף 13ד(ב) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה יראו אותו –

(1) כמי שקיבל הכשרה לפי סעיף 13ד(ב)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה;

(2) לתקופה של שישה חודשים מיום התחילה, כמי שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף 13ד(ב)(3) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

בהמשך לתיקון המוצע בסעיף 5 להצעת החוק, הקובע תנאים שעל אדם לעמוד בהם כדי להתמנות לממונה ביקורת הגבולות, מוצע לקבוע הוראת מעבר שלפיה מי ששימש ערב יום התחילה כממונה ביקורת הגבולות לפי סעיף 15(ב) לחוק, יראו אותו כמי שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף 15(ג) המוצע. יצוין כי כיום, אף על פי שלא קיימת דרישה לכך בחוק, ממוני ביקורת הגבולות עוברים הכשרה טרם מינויים, בתחום הסמכויות הנתונות להם לפי החוק, ועל כן ממוני ביקורת הגבולות אשר מונו ערב יום התחילה יעמדו בפועל בתנאים המוצעים בהצעת חוק זו.

לאומי. זאת, כדי ליצור רצף שיאפשר את המשך פעילותם של הפקחים הקיימים עד להחלת ההסדר המוצע בדבר תנאי ההכשרה והכשרת הפקחים.

כמו כן, מוצע לקבוע הוראות מעבר, ולפיהן מי שעבר הכשרה בהתאם לסעיף 13ד(ב) לחוק כנוסחו ערב יום התחילה, אך ביום התחילה טרם מונה לפקח, יראו אותו כמי שקיבל הכשרה מתאימה. כמו כן מוצע לקבוע כי יראו אותו אדם כמי שעומד בתנאי כשירות נוספים שהורה שר הפנים בהתייעצות עם השר לביטחון לאומי, אך זאת לתקופה של שישה חודשים מיום התחילה.

